

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שלי טל מירון

פ/3514/25

הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון – חובת בעל רישיון להעברת תכני חוזי-שמע להפקה או רכישה של הפקות מקומיות), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 1 בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–1982¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1 –
- (1) ההגדרה "בעל רישיון לשידורי כבלים" – תימחק;
- (2) במקום ההגדרה "בעל רישיון לשידורים" יבוא:
- "בעל רישיון להעברת תכני חוזי-שמע" – מי שקיבל רישיון להעברת תכני חוזי-שמע לפי פרק ב' 1;";
- (3) בהגדרה "נכסי הרישיון", במקום "להבטחת קיום שידורים בידי בעל רישיון לשידורים" יבוא "להבטחת העברת תכנים בידי בעל רישיון להעברת תכני חוזי-שמע".
2. בסעיף 1ג4 לחוק העיקרי, בסיפה, במקום "לרבות בעל רישיון לשידורים" יבוא "לרבות בעל רישיון להעברת תכני חוזי-שמע".
3. בסעיף 14 לחוק העיקרי –
- (1) האמור בו יסומן (א), ובו, במקום "או בעל רישיון לשידורים" יבוא "או בעל רישיון להעברת תכני חוזי-שמע" ובמקום "מבעל רישיון לשידורים" יבוא "מבעל רישיון להעברת תכני חוזי-שמע";
- (2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
- "(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על התניה של מתן תכני חוזי-שמע במתן תכני חוזי-שמע אחרים.

¹ ס"ח התשמ"ב, עמ' 218; התשע"ו עמ' 7;

(ג) התקשר מנוי בעסקה ראשונית עם בעל רישיון להעברת תכני חוזי-שמע שהיקף פעילותו הוא היקף פעילות רחב בעסקה ראשונית, לא יתנה בעל הרישיון רכישת שירות נוסף בידי אותו מנוי, ברכישתו של שירות אחר; בסעיף קטן זה, "עסקה ראשונית" – עסקה שבה מספק בעל הרישיון למנוי שירות שהוא שירות תכני חוזי-שמע שמונתה כאמור בסעיף קטן (ב), הכולל גם את השירותים הנלווים, לרבות אספקת ציוד הקצה, המאפשרים את מתן התכנים."

תיקון כותרת פרק 4. במקום כותרת פרק ב'1, יבוא "שידורי טלוויזיה והעברת תכני חוזי-שמע למנויים".

תיקון סעיף 6א 5. בסעיף 6א לחוק העיקרי –

(1) ההגדרה "אזור" – תימחק;

(2) אחרי ההגדרה "הועדה" יבוא:

"ה"היקף פעילות בינוני" – לענין ספק תכני חוזי-שמע, סך ההכנסות השנתיות הכוללות שלו מהעברת תכני חוזי-שמע, הוא 50 מיליון שקלים חדשים ומעלה, ולא יותר מ-100 מיליון שקלים חדשים;

"ה"היקף פעילות רחב" – לענין ספק תכני חוזי-שמע, סך ההכנסות השנתיות הכוללות שלו מהעברת תכני חוזי-שמע, עולה על 100 מיליון שקלים חדשים בשנה";

(3) בהגדרה "המועצה", במקום "המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין" יבוא "המועצה לתכני חוזי-שמע", ואחריה יבוא:

"ה"העברה של תכני חוזי-שמע" – העברה קווית או אלחוטית של תכני חוזי-שמע לציבור, ובכלל זה העברה של תכני חוזי-שמע על גבי רשת האינטרנט";

(4) בהגדרה "הפקה מקומית עצמית", במקום "שהפיק בעל רישיון לשידורי כבלים או תאגיד שבעל רישיון לשידורי כבלים הוא בעל עניין בו" יבוא "שהפיק בעל רישיון להעברת תכני חוזי-שמע או תאגיד שבעל רישיון להעברת תכני חוזי-שמע הוא בעל עניין בו";

(5) ההגדרה "זמן שידור בסיסי" – תימחק;

(6) בהגדרה "מנוי", במקום "בהסכם עם בעל רישיון לשידורי כבלים לשם קליטת שידוריו וקבלת שירותיו" יבוא "בהסכם עם בעל רישיון להעברת תכני חוזי-שמע לשם קבלת תכני חוזי שמע באמצעות תשתית להעברת תכנים";

(7) אחרי ההגדרה "משדר ערוץ ייעודי" יבוא:

”ספק תכני חוזי-שמע” – מי שפעילותו העיקרית היא העברה של מגוון תכני חוזי-שמע, ובלבד שהתכנים משודרים ביוזמתו, באמצעות ממשק בשליטתו, והכול בין שהתכנים המדוברים ניתנים לצפייה בזמן אמיתי, בו זמנית, על ידי הציבור, ובין שהתכנים ניתנים לצפייה במועד ובמקום לפי בחירת הצופה;”

(8) ההגדרות ”רישיון כללי לשידורי כבלים”, ”רישיון לשידורים על פי דרישה”, ”רישיון לשידורי כבלים”, ”רישיון מיוחד לשידורי כבלים”, ”שידורי כבלים” ו-”שידורים לפי דרישה” – יימחקו;

(9) אחרי ההגדרה ”ערוץ ייעודי” יבוא:

”רישיון להעברת תכני חוזי-שמע” – רישיון שניתן לפי הוראות סעיף 6ח;

”תשתית להעברת תכנים” – רשת בזק ציבורית המשמשת להפצת תכני חוזי-שמע למנויים באיכות מובטחת ובטיב שירות מקובל לשידורים בשיטה הספרתית, הכוללת מיקוד שידור או מתקן שידור לוויני.”

תיקון סעיף 6ב 6. בסעיף 6ב, בסעיף קטן (א), במקום ”מועצה לשידורי כבלים ולווין” יבוא
”מועצה לתכני חוזי-שמע”.

תיקון סעיף 1ה6 7. בסעיף 1ה6 לחוק העיקרי –

(1) במקום סעיף קטן (א) יבוא:

”(א) (1) בעל רישיון להעברת תכני חוזי-שמע שהיקף פעילותו הוא

היקף פעילות בינוני, ישקיע, מדי שנה, סכום כספי מהכנסותיו השנתיות הכוללות מהעברת תכני חוזי-שמע לשם הפקה או רכישה של הפקות מקומיות לשידור ראשוני, כמפורט להלן:

(א) בשנה הקובעת – סכום שלא יפחת מ-2 אחוזים.

(ב) בשנה לאחר השנה הקובעת – סכום שלא יפחת מ-8 אחוזים.

(ג) שנתיים לאחר השנה הקובעת – סכום שלא יפחת מ-10 אחוזים.

(2) בעל רישיון להעברת תכני חוזי-שמע שהיקף פעילותו הוא היקף פעילות רחב, ישקיע, מידי שנה, סכום כספי בשיעור שלא יפחת מ-12 אחוזים מהכנסותיו השנתיות הכוללות מהעברת תכני חוזי-שמע, לשם הפקה או רכישה של הפקות מקומיות לשידור ראשוני, ומתוך הסכום האמור ישקיע סכומים בשיעור שלא יפחת מהשיעורים שתקבע המועצה, כמפורט להלן, לפי העניין:

(א) לשם רכישה של הפקות מקומיות המשודרות בערוצים אשר אינם מופקים בידי בעל רישיון להעברת תכני חוזי-שמע ובלבד שלא יוקצה למפיק ערוץ, יותר משיעור שתקבע המועצה מהסכום שבעל הרישיון יהיה חייב להוציא לעניין זה; "מפיק ערוץ" – לרבות מי שמחזיק באמצעי שליטה בערוץ ומי שמחזיק באמצעי שליטה במפיק ערוץ.

(ב) לשם הפקה או רכישה של הפקות מקומיות שהן הפקות לגיל הרך או הפקות לילדים ולנוער.

(ג) לשם הפקה או רכישה של תכניות סוגה עילית; המועצה רשאית לקבוע מתוך שיעור ההשקעה לפי סעיף קטן (א) שיעור מזערי להשקעה בהפקה וברכישה של תכניות סוגה עילית, שיעור מזערי להשקעה בהפקה או ברכישה של תכניות דרמה, ושיעור מזערי להשקעה בהפקה או ברכישה של תכניות תעודה.

(3) בסעיף זה, "השנה הקובעת" – השנה הקלנדרית העוקבת לשנה שבה קיבל בעל הרישיון להעברת חוזי-שמע הודעה מאת המועצה באשר לסיווגו כבעל היקף פעילות רחב או כבעל היקף פעילות בינוני."

(2) סעיפים קטנים (א1) עד (א3) – בטלים ;

(3) במקום סעיף קטן (ב) יבוא :

"(ג) המועצה רשאית לקבוע כללים לעניין זכות של בעל רישיון להעברת תכני חוזי-שמע שהיקף פעילותו הוא היקף פעילות בינוני או רחב לזקוף סכומים ששולמו בעד ההפקה המקומית שהופקה בידי אחר, על חשבון מכסת ההפקות המקומיות שבה הוא מחויב;"

(4) סעיף קטן (ג) – בטל.

(5) בסעיף קטן (ד), במקום "הפר בעל רישיון לשידורי כבלים" יבוא "הפר בעל רישיון להעברת תכני חוזי-שמע שהיקף פעילותו הוא היקף פעילות בינוני או רחב", במקום "ליתן הוראות, בין השאר, בדבר הסוגות ולוחות זמנים להפקתן או לשידורן" יבוא "ליתן הוראות בדבר לוחות זמנים להפקתן", ובמקום "חייבה המועצה את בעל הרישיון לשידורי כבלים" יבוא "חייבה המועצה את בעל הרישיון להעברת תכני חוזי-שמע."

תיקון סעיף 16 9. בסעיף 16 לחוק העיקרי –

"(א) לא יעביר ספק תכני חוזי-שמע שהוא בעל היקף פעילות בינוני או בעל היקף פעילות רחב, תכני חוזי-שמע לציבור, אלא אם כן קיבל רישיון להעברת תכני חוזי-שמע מאת המועצה לפי פרק זה, ובהתאם לתנאי הרישיון ולהוראות לפי חוק זה; לענין סעיף זה, יראו העברה של תכני חוזי-שמע לציבור בישראל (בסעיף זה – תכנים), אם מתקיימים בתכנים המועברים שניים או יותר מאלה :

(1) לפחות מחצית מהתכנים הם תכנים בשפה העברית, בדיבור או בדיבוב (בסעיף זה – תכנים בשפה העברית) ;

(2) בשעת צפיית שיא, כהגדרתה בסעיף 13 לחוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, התשע"ב-2012², יש בתכנים שהוא מעביר, דרך כלל, תכנים בשפה העברית או שהתכנים בשפה העברית ממוקמים בקטלוג תוכניות המציג את כלל התוכניות באופן בולט ביחס לתכנים שאינם בשפה העברית ;

(3) יש בהם, דרך כלל, פרסומות או תכנים המציעים למכירה מוצרים או שירותים, המועברים בשפה העברית, או המתייחסים למוצרים או לשירותים המשווקים בעיקרם בישראל, או הכוללים תנאי מכירה של מוצרים או שירותים המיוחדים לישראל; לענין פסקה זו, תוכן אשר 25% מן הפרסומות או תכני המכירה המועברים בו הם פרסומות או תכני מכירה כאמור, חזקה שהוא תוכן אשר יש בו דרך כלל פרסומות לפי פסקה זו ;

(4) חלק משמעותי מהתכנים מועברים מישראל, אלא אם כן הוכח להנחת דעת המועצה, כי על פי מהותם ותוכנם, אין התכנים מיועדים בעיקרם לציבור בישראל או לחלק ממנו ;

(5) התכנים אינם מועברים במדינות אחרות או מועברים בישראל במתכונת השונה מהמתכונת שבה הם מועברים במדינות אחרות, לאחר שעברו התאמה או שינוי בעבור הציבור בישראל או בעבור חלק ממנו, בין השאר מבחינת תוכנם, עריכתם, תרגומם, מיקומם בקטלוג התוכניות או זמן שידורם.

(1א) הוראות סעיף זה לא יחולו על העברת תכני חוזי-שמע לפי רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות לפי חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, התשע"ב-2012³ ;

² ס"ח התשע"ב, עמ' 286.
³ ס"ח התשע"ב, עמ' 286.

(2) במקום סעיף קטן (ב) יבוא :

"(ב) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 2(ב).".

הוספת סעיף 116 10. אחרי סעיף 6 לחוק העיקרי יבוא :

"קביעה ופרסום 116. (א) יושב ראש המועצה יבחן מידי שנה עד ליום בדבר חובת רישוי 1 ביוני, את הכנסותיהם השנתיות של ספקי תכני חוזי-שמע שקיבל מהם מידע בהתאם להוראות סעיף 6מב לפי שיטת חישוב שתיקבע המועצה, ויודיע לספק תכני חוזי-שמע ולבעל רישיון להעברת תכני חוזי-שמע אם מצא כי הוא בעל היקף פעילות בינוני או היקף פעילות רחב.

(ב) יושב ראש המועצה יפרסם באתר האינטרנט של משרד התקשורת רשימה של ספקי תכני חוזי-שמע ושל בעלי רישיונות להעברת תכני חוזי-שמע, ובה יצוין אם הם בעלי היקף פעילות בינוני או היקף פעילות רחב.

(ג) הודיע יושב ראש המועצה כאמור בסעיף קטן (א), יחולו על ספק תכני חוזי-שמע ההוראות לפי חוק זה החלות על ספק תכני חוזי-שמע בהיקף פעילות כפי שהודיע יושב ראש המועצה, מתחילת השנה הקלנדרית העוקבת להודעתו כאמור."

בסעיף 6 לחוק העיקרי – 11. תיקון סעיף 6 ח

(1) בכותרת השוליים, במקום "מתן רישיון לשידורי כבלים" יבוא "מתן רישיון להעברת תכני חוזי-שמע";

(2) בסעיף קטן (א), במקום "להעניק רישיון לשידורי כבלים ולקבוע בו תנאים" יבוא "להעניק רישיון להעברת תכני חוזי-שמע לספק תכני-חוזי שמע בעל היקף בינוני ולספק תכני חוזי-שמע בעל היקף פעילות רחב", המילים "וכן רשאית היא להורות כי הרישיון יוענק בדרך של מכרז" – יימחקו, ובמקום הסיפה החל במילים "רישיון לשידורי כבלים יכול שיהיה" יבוא "."

(3) בסעיף קטן (ב), במקום "לרישיון לשידורי כבלים", יבוא "לרישיון להעברת תכני חוזי-שמע", ובמקום "רישיון לשידורי כבלים" יבוא "רישיון להעברת תכני חוזי-שמע";

(4) סעיף קטן (ב1) – בטל;

(5) בסעיף קטן (ג), במקום "רישיון לשידורי כבלים" יבוא "רישיון להעברת תכני חוזי-שמע";

(6) סעיפים קטנים (ד) ו-(ה) – בטלים;

(7) במקום סעיף קטן (ו) יבוא –

"(ו) השר רשאי לקבוע ברישיון הוראות בדבר איכות וטיב השירות שיחולו על בעל רישיון להעברת תכני חוזי-שמע.";

(8) סעיף קטן (ז) – בטל.

12. ביטול סעיף 1ח6 סעיף 1ח6 לחוק העיקרי – בטל.

13. תיקון סעיף 2ח6 בסעיף 2ח6 לחוק העיקרי –

(1) ברישה, במקום "רישיון לשידורי כבלים" יבוא "רישיון להעברת תכני חוזי-שמע";

(2) בפסקה (1), המילים "ולענין רישיון כללי לשידורי כבלים, 26% לפחות מכל סוג של אמצעי השליטה בתאגיד כאמור מוחזקים בידי אזרח ישראלי ותושב ישראל" – יימחקו.

14. תיקון סעיף 3ח6 בסעיף 3ח6 לחוק העיקרי, במקום "רישיון לשידורי כבלים" יבוא "רישיון להעברת תכני חוזי-שמע".

15. תיקון סעיף 4ח6 בסעיף 4ח6 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א) –

(א) ברישה, במקום "רישיון כללי לשידורי כבלים או רישיון לשידורים לפי דרישה" יבוא "רישיון להעברת תכני חוזי-שמע";

(ב) בפסקה (1), המילים "או בעל רישיון לשידורי לוויין לפי פרק ב'2 או בעל רישיון כללי לשידורי כבלים או בעל רישיון לשידורים לפי דרישה" – יימחקו;

(ג) בפסקה (5), במקום "בתאגיד אחר שקיבל רישיון כללי לשידורי כבלים או רישיון לשידורים לפי דרישה" יבוא "בתאגיד אחר שקיבל רישיון להעברת תכני חוזי-שמע" והמילים "או שמי שמחזיק בו בלמעלה מ- 24%" עד "באמצעות לוויין" – יימחקו.

(2) סעיף קטן (ב) – בטל.

16. החלפת סעיף 6ט במקום סעיף 6ט לחוק העיקרי יבוא –

6ט. (א) השר רשאי, לאחר התייעצות עם המועצה, לתנאים למתן רישיון להעברת תכני חוזי-שמע לקבוע תנאים בעניינים אלה :

(1) אגרה בעד מתן רישיון להעברת תכני חוזי-שמע וכן הדרכים והמועדים לתשלום האגרה, לרבות הצמדתה למדד המחירים לצרכן, קביעת ריבית פיגורים והוצאות גביה ;

(2) ערבויות שעל בעל רישיון להעברת תכני חוזי-שמע להמציא לשם קבלת הרישיון ולהבטחת מילוי תנאי רישיונו, והדרכים למימושן ;

(3) תנאים והגבלות בדבר החזקה, העברה, או רכישה של אמצעי שליטה במבקש הרישיון, מינוי נושאי משרה וקיום מערכת חשבונאית נפרדת או קיומם של תאגידים נפרדים, כאמור בסעיף 4(ד2), בשינויים המחויבים.

(ב) המועצה רשאית לקבוע בכללים תנאים בעניינים אלה :

(1) ההליכים למתן רישיון להעברת תכני חוזי-שמע, לרבות דרכי הגשת בקשה והטיפול בה, מידע שעל מבקש הרישיון לגלות ומסמכים שעליו להמציא ;

(2) תקופת הרישיון, לרבות אפשרות הארכתה לתקופה נוספת, אחת או יותר.

תיקון סעיף 1ט6 17. בסעיף 1ט6 לחוק העיקרי –

(1) סעיף קטן (א) – בטל ;

(2) בסעיף קטן (ב), במקום "ראה השר או ראתה המועצה כי בעל רישיון לשידורי כבלים" יבוא "ראתה המועצה כי בעל רישיון להעברת תכני חוזי-שמע", ובמקום "רשאי כל אחד מהם" יבוא "רשאית היא" והסיפה החל במילים "הוראת השר" – תימחק.

תיקון סעיף 6י 18. בסעיף 6י לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א) –

(א) בפסקה (1), בכל מקום, במקום "רישיון לשידורי כבלים" יבוא "רישיון להעברת תכני חוזי-שמע", והמילים "ולאחר ששקל את השיקולים המפורטים בסעיף 1ח6" – יימחקו;

(ב) בפסקה (2), במקום "רישיון לשידורי כבלים" יבוא "רישיון להעברת תכני חוזי-שמע";

(2) בפסקה (2), במקום "רישיון לשידורי כבלים" יבוא "רישיון להעברת תכני חוזי-שמע";

(3) בסעיף קטן (ג), במקום "שהמציא בעל רישיון לשידורי כבלים לפי סעיף 6ט(א)(3) או 6ט(ב)" יבוא "שהמציא בעל רישיון להעברת תכני חוזי-שמע לפי סעיף 6ט(ב)(2)".

תיקון סעיף 6יא 19. בסעיף 6יא לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א) –

(א) ברישה, במקום "רישיון לשידורי כבלים" יבוא "רישיון להעברת תכני חוזי-שמע";

(ב) במקום פסקה (1) יבוא "הרישיון ניתן על יסוד מידע כוזב, שגוי, מטעה או חלקי";

(ג) פסקה (2) – תימחק;

(ד) בפסקה (3), במקום המילים "הפרה מהותית את תנאי הרישיון" יבוא "הפרה מהותית מההוראות לפי חוק זה או תנאי מהותי מתנאי הרישיון";

(ה) פסקה (3א) – תימחק;

(ו) בפסקה (4), המילים "לא החל בשידורים תוך הזמן שנקבע לכך ברישיון" – ימחקו;

(ז) בפסקה (5), במקום "בעל רישיון לשידורי כבלים" יבוא "בעל רישיון להעברת תכני חוזי-שמע";

(2) סעיף קטן (ב) – בטל.

תיקון סעיף 6יא 20. בסעיף 6יא לחוק העיקרי, במקום "לבעל רישיון לשידורי כבלים" יבוא "לבעל רישיון להעברת תכני חוזי-שמע שהיקף פעילותו הוא היקף פעילות רחב".

תיקון סעיף 6יא 21. בסעיף 6יא2 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א), במקום "לבעל רישיון כללי לשידורי כבלים" יבוא "לבעל רישיון להעברת תכני חוזי-שמע שהיקף פעילותו הוא היקף פעילות רחב";

(2) בסעיף קטן (ג), במקום "בידי בעל רישיון כללי לשידורי כבלים" יבוא "בידי בעל רישיון להעברת תכני חוזי-שמע שהיקף פעילותו הוא היקף פעילות רחב";

(3) בסעיף קטן (ד), במקום "בעל רישיון כללי לשידורי כבלים" יבוא "בעל רישיון להעברת תכני חוזי-שמע שהיקף פעילותו הוא היקף פעילות רחב";

(4) סעיף קטן (ה) – בטל.

תיקון סעיף 6יב 22. בסעיף 6יב לחוק העיקרי, במקום "שפג תוקף הרישיון לשידורי כבלים" יבוא "שפג תוקף הרישיון להעברת תכני חוזי-שמע", ואחרי "שמכוחו מופעל מוקד השידור" יבוא "ככל שקיים מוקד שידור לצורך העברת תכניו של בעל הרישיון".

ביטול סימן ג' 23. סימן ג' 1 בפרק ב' לחוק העיקרי – בטל.
בפרק ב' 1

דברי הסבר

שוק השידורים חווה בשנים האחרונות שינויים משמעותיים. מגזר הטלוויזיה הרב-ערוצית, שנשלט בעבר באופן בלעדי על ידי חברות הכבלים והלוויין, נפתח לתחרות מצד מתחרים נוספים, המעבירים תכנים על גבי רשת האינטרנט. התלות שהייתה בעבר בין התשתית להפצת התוכן – כבלים ולוויין, ובין העברת השירות, קרי מתן שירותי טלוויזיה רב-ערוצית, הצטמצמה, וכיום גם גורמים שאינם בעלי תשתית יכולים להציע לציבור הרחב שירותי טלוויזיה רב-ערוצית על גבי תשתית רשת האינטרנט ("שירותי OTT" – Over The Top המאפשר צריכת תכנים שאינם מוגבלים למכשירי קלט של חברות ספציפיות, אינם דורשים חיבור לתשתיות פיזיות, וניתן לצרוך בהם שירותי תוכן ספציפיים על פי בחירת המשתמש ולא על פי היצע מוגבל שנקבע מראש ומשודר בזמנים קבועים מראש על ידי הספק). שירותי ה-OTT משנה באופן דרמטי את שוק השידורים, ומערער מודלים עסקיים שהתבססו על אמצעי הפצה והעברת תוכן כמקשה אחת. כניסת מתחרים חדשים אפשרה לצרכנים ליהנות מהרחבת היצע שירותי הטלוויזיה. כך, אם בעבר נדרש הצרכן לבחור בין החלופה של שירותי טלוויזיה רב-ערוצית במחיר גבוה לבין החלופה של מספר ערוצים מצומצם המשודרים על גבי מערך עידן פלוס, הרי שכיום קיימות לצרכן חלופות אחרות שכוללות היצע תכנים רחב במחיר נמוך. תהליך זה אף עודד את חברות הכבלים והלוויין לפתח מוצרים חדשים על גבי תשתית האינטרנט, אשר מוצעים לצרכן במחיר מוזל.

אולם, הרגולציה הקיימת כיום בחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב-1982 (להלן – חוק התקשורת) המסדירה את שוק הטלוויזיה הרב-ערוצית למנויים, ומופקדת בעיקרה בידי המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין (להלן – המועצה), חלה כיום רק על מי שמשדר באמצעות תשתית כבלים או לוויין, ואינה חלה על אותם שחקנים חדשים המציעים את שירותיהם על גבי האינטרנט.

בשל שינויים אלה ולשינויים נוספים הנוגעים לטלוויזיה המסחרית, ביום ב' בתשרי התשע"ו (18 בספטמבר 2015), מינה ראש הממשלה ושר התקשורת דאז חה"כ בנימין נתניהו, ועדה מייעצת להסדרת הרגולציה על שוק השידורים, בראשות מנכ"ל משרד התקשורת דאז מר שלמה פילבר (להלן – הוועדה). בוועדה היו חברים נציגים ממשרד התקשורת, המשפטים, האוצר, המועצה והרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו.

הוועדה עסקה במספר נושאים, ובהם עידוד כניסה של שחקנים חדשים לשוק השידורים, עידוד יצירה מקומית, ובחינת המשמעויות של הגידול בשירותי תוכן המסופקים באמצעות האינטרנט, לרבות המעבר של תקציבי פרסום לאתרי אינטרנט ורשתות חברתיות, והשלכות של אלה על השידורים הממומנים באמצעות פרסומת והשידורים הרב-ערוציים בתשלום. ביום כ"ג בסיון התשע"ו (29 ביוני 2016) הגישה הוועדה את מסקנותיה. עיקרי מסקנותיה של הוועדה התבססו על הצורך בהתאמת החובות הרגולטוריות הארכאיות הקיימות על השחקנים השונים הפועלים בשוק השידורים באופן שיהלום את השינויים הטכנולוגיים שהתחוללו בשנים האחרונות.

העדר האסדרה בחוק התקשורת לגבי שחקנים המסדרים על גבי רשת האינטרנט בלבד יוצר כשלי שוק רבים, הכוללים היבטים של פגיעה בתחרות, העדרה של חובת רישיון לפעילותם של השחקנים החדשים, וכן העדר פיקוח על השחקנים החדשים בכל הנוגע לאופן ההפרשה התקציבית מסך ההכנסות השנתיות הכוללות של אותם שחקנים להפקה או רכישה של הפקות מקומיות.

חוק התקשורת קובע, בין היתר, כי השחקנים הפועלים מכוח רישיונות מחויבים להפריש אחוז מסל הכנסותיהם מדמי המנוי השנתיים לטובת השקעה בהפקות מקומיות. תכליתה של אסדרה זו הוא עידוד יצירה מקומית, חיזוק דעת הקהל העולמית על יצירות ישראליות ותוספת הכנסה משמעותית לאוצר המדינה עקב מכירת הפקות מקומיות ישראליות לגופי תקשורת זרים. כמו-כן, הפקות מקומיות הן למעשה קרקע נרחבת של מקומות עבודה ופרנסה לאלפי עובדים, ביניהם תסריטאים, במאים, מפיקים, אנימטורים, מלהקים, שחקנים, תאורנים, מקליטים, מעצבים, מלבישים, עורכים ובני משפחותיהם. עם זאת, האסדרה האמורה לא הותאמה לשינויים הדרמטיים הרבים שחלו בשוק התקשורת, ולכניסת השחקנים החדשים לתחום השידורים.

על-כן, הצעת חוק זו באה להחיל אסדרה רוחבית על כלל השחקנים הפועלים בשוק השידורים ביחס לחובתם להפריש אחוז מסוים מתקציב הכנסותיהם השנתיות הכוללות להפקה או רכישה של הפקות מקומיות.

סעיף 1 להצעת החוק עוסק בשינוי ההגדרות בחוק בתקשורת, וקובע כי במקום "בעל רישיון לשידורי כבלים" תבוא בחוק התקשורת ההגדרה "בעל רישיון להעברת תכני חוזי-שמע".

"העברה של תכני חוזי-שמע" מוגדרת בסעיף 1א6 להצעת החוק, ולפיה העברה כזו היא כל העברה, קווית או אלחוטית, של תכני חוזי-שמע לציבור, ובכלל זה העברה של תכני חוזי-שמע על גבי רשת האינטרנט. בנוסף, סעיף 1א6 להצעת החוק קובע כי "ספק להעברת תכני חוזי-שמע" הוא מי שפעילותו העיקרית העברה של מגוון תכני חוזי-שמע, ובלבד שהתכנים משודרים ביוזמתו, באמצעות ממשק בשליטתו, והכל בין שהתכנים המדוברים ניתנים לצפייה בזמן אמיתי, בו זמנית, על ידי הציבור, ובין שהתכנים ניתנים לצפייה במועד ובמקום לפי בחירת הצופה."

התנאים לקבלת הרישיון לספק להעברת תכני חוזי שמע מוגדרים בסימן ג' להצעת החוק.

בכך, ההגדרות לעיל למעשה מחילות סטנדרט אחיד על כלל השחקנים הפועלים כיום בשוק

השידורים. יובהר כי לא משנה האם מדובר בהעברת חוזי-שמע בתשתית כבלים, לוויין, תשתית אינטרנטית או כל תשתית חכמה אחרת דרכה ניתן לצפות בתכנים.

פרק ב'1 לחוק עוסק בשידורי טלוויזיה והעברת תכנים למנויים. החובות בהפקה או רכישה של הפקות מקומיות על בעלי רישיון להעברת תכני חוזי-שמע נגזרות בהתאמה מאופן היקף פעילותם וסך ההכנסות השנתיות הכוללות שלהם. בכך, סעיף 6א המוצע בהצעת החוק בא להחיל "הגנת הינוקא" אשר תותאם למצב הקיים כיום, כדי לתמרץ כניסת שחקנים חדשים לשוק השידורים שהיקף ההכנסות השנתי שלהם מצריך להחיל עליהם הגנה כזו. סעיף 6א קובע כי האסדרה על הספקים המעבירים תכני חוזי-שמע נחלקת לבעל רישיון בעלי היקף פעילות בינוני ובעל רישיון בעלי היקף פעילות רחב.

"בעל רישיון להעברת תכני חוזי-שמע בעל היקף פעילות בינוני" מוגדר כספק תכני חוזי-שמע שסך ההכנסות השנתיות הכוללות שלו מהעברת תכני חוזי-שמע הוא 50 מיליון שקלים חדשים ומעלה בשנה, ולא יותר מ- 100 מיליון שקלים חדשים בשנה. "בעל רישיון להעברת תכני חוזי-שמע בעל היקף פעילות רחב" מוגדר כספק תכני חוזי-שמע, שסך ההכנסות השנתיות הכוללות שלו מהעברת תכני חוזי-שמע הוא למעלה מ-100 מיליון שקלים חדשים בשנה. בהמשך פרק ב'1, מוצע לקבוע כי החובות של השחקנים הפועלים בשוק השידורים בהפקה או רכישה של הפקות מקומיות, ייגזרו בהתאמה מהיקף פעילותם.

סעיף 6א(1)(2) קובע כי בעל רישיון להעברת תכני חוזי-שמע שהיקף פעילותו הוא היקף פעילות בינוני ישקיע מידי שנה, סכום כספי מהכנסותיו השנתיות הכוללות שלו מהעברת תכני חוזי-שמע לשם הפקה או רכישה של הפקות מקומיות לשידור ראשוני, סכום שינוע בין 4% בשנה הקובעת, לבין 10% בשנתיים שלאחר השנה הקובעת.

סעיף 6א(1)(2) קובע כי בעל רישיון להעברת תכני חוזי-שמע, שהיקף פעילותו הוא היקף פעילות רחב, ישקיע מידי שנה, סכום כספי בשיעור שלא יפחת מ- 12 אחוזים מהכנסותיו השנתיות הכוללות שלו מהעברת תכני חוזי-שמע, לשם הפקה או רכישה של הפקות מקומיות לשידור ראשוני, ומתוך סכום ההוצאה האמור, ישקיע סכומים בשיעור שלא יפחת מהשיעורים שתקבע המועצה, כמפורט בהמשך אותו סעיף.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברות הכנסת אמילי חיה מואטי ואבתיסאם מראענה (פ/3100/24).

הצעת החוק זהה לפ/3100/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ל' בסיוון התשפ"ג (19.06.2023)